

1504325-58.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... abordagem ocorreu porque o local era ponto de tráfico e existiam denúncias sobre tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação do acusado, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504325-58.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504325-58.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HARISON FERREIRA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

HARISON FERREIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos a fl. 12, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 08h50min, na Rua Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 1618, bairro Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, guardava, trazia consigo e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 245 porções de cocaína e 137 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares (cf. auto de constatação preliminar de fl. 11), bem como a quantia de R\$ 33,00 (trinta e três reais) em

espécie (fl. 46/48).

Relatório final (fl. 28).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 64/67.

A denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2019 (fl. 49/54).

O réu foi citado em cartório (fl. 60), apresentou defesa prévia (fl. 68) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 70).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e decretada a revelia do réu (fl. 109).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 112/120).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Requereu, ainda a aplicação do redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, a aplicação da pena mínima e fixação do regime diverso do fechado, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fl. 133/146).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fl. 02/04), auto de exibição, constatação e apreensão (fl. 10/11) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 64/67, que atestou positivo para as substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O réu Harison não compareceu em juízo para interrogatório e teve decretada a revelia. Em solo policial, admitiu que trabalhava como "olheiro" e que estava vigiando a sacola no mato a mando de outrem (fl. 12/13).

O policial Eduardo, em juízo (fl. 109), disse que estavam em patrulhamento no bairro Melvi, em conhecido ponto de tráfico de drogas. Quando chegaram próximo a um "matagal", o réu estava mexendo em uma sacola plástica. No interior da sacola, após abordagem e revista pessoal, encontraram cocaína, maconha e dinheiro. Indagado, ele assumiu que estava separando os entorpecentes para efetuar a venda e foi encaminhado à Delegacia. Não conhecia o réu. A abordagem ocorreu porque o local era ponto de tráfico e existiam denúncias sobre tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação do acusado, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição.

O depoimento do policial foi seguro e demonstrou indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não

haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

O relato prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que o policial tivesse interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conhecia.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR HARISON FERREIRA DE ALMEIDA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 55/56). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 02), deixo de reduzir a pena por tê-la fixado no mínimo legal. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante quantidade e variedade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo. Ausentes causas de aumento.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais

(TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015;
TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014;
TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu solto ao processo.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA